

הנהגות הב"ח

(א) גמ' נתרין יפה הכא כיון: (ב) רש"י ד"ה דכיון דליחנף וכו' וא"י אמר דמתחרט ודאי נתחרט בלבד ופי' ולכו שוין: (ג) ד"ה אמרי וכו' שלא יתיר בעצמו: (ד) ד"ה ורבנן וכו' דהא קמ"ל וכו' אלא שירדו מנכסיהון וכו' והכי קאמר וכו' ואהכי אשמי: (ה) ד"ה אינן אלא דמן וכו' בשעת הנדר והיו כמתים דלאו נולד הוא הס"ד:

תוספות

אין נדרים נשאלין לחכם. אס פותחין כבוד המקום בלא חרטה אחרת כל אחד ואחד יתיר נדרו בפ"ע ואמ' לולולי: כיון דאחיצוה חצוה. וליכא למיחש פן יהיה בלבו לקיים הנדר בכל ענין דכיון דחנף כולי האי לא יתנש' לומר שגדר בכל ענין כו': אלא לרבא דאמר אין נדרים נשאלין לחכם. לפי שאין החכם מואל חרטה אלא מנאף הנדר הכא אמאי פותחין שהרי חרטה זאת אינה מנאף הנדר וש' לחכם דבכל נדרים לא ישאל לחכם: כיון דבכל נדרים לא בני בלא חכם. דלא אסרו רבנן לפתוח בנכדו אצוי ואמנו כ"א בזה לא יטעה וי"ל אלא חכם: ועוד אמר רבי אליעזר. קולא אחרת בנדרים והכא לא פתרינן כיון דלפסקין רבנן אמאי תנא ועוד דפריך פרק שני דעירובין ודף כג. דכיון דקולא היא אית ליה שפיר למתני ועוד דלא פריך הכי אלא בני חומרא (אלא) לפי שאין חידוש להחמיר: פותחין בגולד והבמים אוסרין. פי' דבשביל הולד אין נעשה הנדר מדר טעות ועעמאל בכל חרטה דע"י חרטה נעשה מדר טעות ובטל מעיקרו: מאי בעם דרבי אליעזר. דמסבירא יס לנו לומר דאין פותחין בטול: כי מתו כל האנשים. משה מדר שיטב אצל חמיו במדین לפי שהיה ירא לשוב למזרים מפני דתן ואזכרם ופתח לו הקב"ה פתח ממה שמתו ומיתה היו טול: ורבנן. פי' הירי סברי מתו במתניה כל מקום שנאמר נזים כדמכזב שני אנשים נזים נזים דמכזב יושעו את משה ואת אהרן נזכים וה"פ אותם שהיו נזכים פגעו במשה ואהרן וכל מקום לאו דוקא דאית כחזי במקום אחר דאי משום דמכזב ודמן ואזכרם ילאו נזכים הרי הוא מפרש כהניא ולא אלתערין ליה:

סד:

ר"ן

ורבא אמר אס כן אין נדרים נשאלים לחכם. אס כן דפותחין לו בכבוד המקום לא יהו נדרים נשאלים לחכם שכל אחד ואחד פותח פתח זה לעצמו שהרי פתח זה ראוי לכל הנדרים. וקשיא לן אי מהאי טעמא מודה רבי אליעזר בכבוד אצוי ואמו דהא איכא למיחש נמי להאי טעמא ואפשר דס"ל לרבי אליעזר דאיכא נדרים דקילי כולי האי שאין לאצוי ולאמו וזולו צהן והני ליכא למפתח זהו בכבוד אצוי ואמו הלכך כיון דכל נדרים לא קגי להו צהאי פתחא בנדרים דסגי להו נמי פותחין כדמסקין בשמעתין ורבנן סבירא להו דאס איתא דפותחין לכולהו נדרי סגי ואס כן אין נדרים נשאלין לחכם הלכך ככולהו אין פותחין: עוד אפשר לי לומר דה"ק אמר אצי א"כ אין נדרים מותרין יפה ומש"ה מודה ר' אליעזר לרבנן בכבוד המקום ופליג בכבוד אצוי ואמו כההוא טעמא גופיה וכדכתיבנא לעיל דרבי אליעזר לא חייש לטעמא דאין נדרים מותרין יפה ורבנן חיישי. ורבא פליג עליה ואמר אין בכבוד המקום קושטא קאמרת דאיכא למיחש לאין נדרים נתרין יפה ומשום הכי כולי עלמא מודו דאין פותחין צו אצל בכבוד אצוי ואמו אפילו רבנן לא חיישי ציה לאין נדרים נתרין יפה דהא תנן דלכבוד מלוא אחת פותחין וכדכתיבנא במתני' וכבוד אצוי ואמו נמי לא שגא אלא טעמייהו דרבנן דאסרי בכבוד אצוי ואמו משום דאס איתא דפותחין כיון דצהאי פתחא סגי לכולהו נדרי אין נדרים נשאלין לחכם ור' אליעזר לא חייש להאי טעמא כלל: **תנן ומודים חכמים לר"א וכו' כיון דליחנף ליה הא איחנף**. כיון שמתחלה העיז פניו לאסרן בהנאטו איחנף וכשפותחין לו בכבודן לא משקר ומש"ה פותחין דליכא למיחש: **הכא אמאי פותחין**. והא איכא למיחש דכיון דידע דפותחין לו בכבוד אצוי ואמו אף הוא יפתח לעצמו ולא ילך אצל חכם: **כיון דכל נדרי לא סגיא להו בלא חכם**. שהרי בשאר נדרים אין פותחין צהם בכבוד אצוי ואמו ומתוך שאינו יודע למלוא צהן פתח כריך הוא שילך אצל חכם ה"נ פותחין שמתוך שהורגל לילך אצל חכם אף בנדרים הללו ילך אצלו: **י' ברתנ' ועוד אמר ר' אליעזר פותחין בטול**. אע"ג דאפסקוה רבנן למלתיה דר"א ליכא למידק מאי ועוד אע"ג דדייק הש"ס הכי צפרק עושין פסין (עירובין דף כג.) דשאני הכא דהוי להתירא וכחא דהתירא אליס טובא ומשום הכי אף על גב דאפסקוה רבנן למילתיה קתני ועוד: **וחכמים אוסרים**. משום דפתח דשכיח הוא דמשוי ליה לנדר נדר טעות אצל נולד לא: **ועשה סופר**. וזכיר לו תמיד או שהיה משיא את בנו ורגילין לאכול בסעודת הנשואין: **רבי אליעזר מסיר וחכמים אוסרין**. משום דנקט צבי טובא דהר ותנא דבכולהו ר' אליעזר מתיר וחכמים אוסרין: **ג' מאי טעמא דרבי אליעזר**. דאילו רבנן מסתבר טעמייהו כדכתיבנא במתני': **כי מסו כל האנשים המבקשים את נפשך**. אף על גב דיתרו השציע למשה כדמכזב ויואל משה לשצת את האיש ויתן לו את כפורה [שמות ב] אפילו הכי משה רבינו לא היה נשבע אלא מתוך שהיה ירא מדתן ואזכרם ולפיכך פתח לו הקב"ה כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך: **ורבנן מאי טעמייהו**. מאי עבדי צהאי קרא: **קסברי הנהו מי מסו**. במתיה: **כל מקום שנא' נזים ונזבים אינן אלא דתן ואזכרם**. נזים שני אנשים עזרים נזים (שמות ב) נזבים כדמכזב (שס ה) ויפגעו את משה ואת אהרן נזבים לקראתם ולא ידעינן מאן ניניהו אלמא אותן אנשים שהיו נזים שהלשינו למשה דתן ואזכרם היו והם עצמם היו צעדת קרח ושמע מינה דלא מתו: **אלא אמר ריש לקיש שירדו מנכסיהם**. והכי מפרשי ליה רבנן להאי קרא דכי מתו: **ארבעה חשובים כמת**. כבר פרשתי בפ"ק (דף ז: ד"ה שגא') מנלן דירדו מנכסיהם טפי מחד מהנך ארבעה: **ירושלמי** [ע"י פ"ט ה"ד] ועוני לאו נולד הוא אמר רבי זעירא העניות מלויה ותהות לאו נולד הוא אמר רבי אילא התהות מלויה:

רבי אליעזר פרק תשיעי נדרים

אין נדרים נשאלין לחכם. שאומר בלבו מה לי לילך אצל חכם לא צריכנא דודאי מותר הוא דכל כך הנאהו ומתירו הוא בעצמו והמורה אמרה לא יחל דברו[[][?][]] הוא אינו מוחל אצל אחרים מוחלים לו: **בשלמא לאצי דאמר**. היינו טעמא דרבנן משום דאין ניתרים יפה הכא מודו ליה לרבי אליעזר:

דינין דאיחנף. כולי האי מעיקרא דלדריה לאצוי ולאמו מנכסיו הא איחנף ליה ועומד בחופפו כדמעיקרא ואי (ו) מתחרט ודאי חרטה ופי' ולכו שוין ואהכי מתירין לו בכך: **אלא לרבא דאמר היינו טעמא משום דאין נדרים נשאלין לחכם**. הכא נמי בנדרים שציו לצין אצוי ואמו אמאי מודו רבנן הא נמי לא אמו לשויילי לחכם ומתיר הוא בעצמו בכבוד אצוי ואמו: **אמרי כיון דשאר נדרים לא סגי**. בלא שאלה לחכם משום דאין פותחין בכבוד אצוי ואמו שלא יתיר (ו) עצמו הכא בנדר שציו לצין אצוי ואמו מודו רבנן דפותחין דשציל האי נדר גרידא דפתחו בכבוד אצוי ואמו לא אחי למימר אין נדרים נשאלין לחכם כיון דכולהו נדרים בעלמא נשאלין לחכם: **כי מסו כל האנשים**. לפי שגדר משה ליתרו שלא לשזו מלרימה שציל אותן האנשים המבקשים את נפשו כדמפרש לקמן[[][?][]] ויואל משה ופתח לו המקום בכך כך שזו מלרים ומותר לך קדין ששצציל אותן שגדרת כבר מתים הן: **ורבנן**. דלא סברי ליה דפותחין בטול אמרי לך ההוא לאו נולד הוא (ו) דהאי קמ"ל רחמנא כי מתו מי מתו אלא ירדו מנכסיהם והיינו כי מתו דהכי קאמר רחמנא הנהו כבר מתו בלואתה שעה קודם שגדרת ולא הוי נולד אהכי אשתרי כההיא חרטה אצל בטול לאו היינו חרטה להתיר צה את הנדר: **והאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כל מקום נז' כולא תירוול** דרבנן היא: (ט) ואינו **אלא דתן ואזכרם**. ולא מתו עד מעשה קרח אלא האי כי מתו שירדו מנכסיהן כבר בשעת הנדר דלאו נולד הוא והיו כמתים: **במהשכים הושיבני כמתי עולם**. כשאדם נתון במחשך ואינו רואה חשוב כמת: אין

והיינו כי מתו דהכי קאמר רחמנא הנהו כבר מתו בלואתה שעה קודם שגדרת ולא הוי נולד אהכי אשתרי כההיא חרטה אצל בטול לאו היינו חרטה להתיר צה את הנדר: **והאמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחי כל מקום נז' כולא תירוול** דרבנן היא: (ט) ואינו **אלא דתן ואזכרם**. ולא מתו עד מעשה קרח אלא האי כי מתו שירדו מנכסיהן כבר בשעת הנדר דלאו נולד הוא והיו כמתים: **במהשכים הושיבני כמתי עולם**. כשאדם נתון במחשך ואינו רואה חשוב כמת: אין חכם ה"נ פותחין שמתוך שהורגל לילך אצל חכם אף בנדרים הללו ילך אצלו: **י' ברתנ' ועוד אמר ר' אליעזר פותחין בטול**. אע"ג דאפסקוה רבנן למלתיה דר"א ליכא למידק מאי ועוד אע"ג דדייק הש"ס הכי צפרק עושין פסין (עירובין דף כג.) דשאני הכא דהוי להתירא וכחא דהתירא אליס טובא ומשום הכי אף על גב דאפסקוה רבנן למילתיה קתני ועוד: **וחכמים אוסרים**. משום דפתח דשכיח הוא דמשוי ליה לנדר נדר טעות אצל נולד לא: **ועשה סופר**. וזכיר לו תמיד או שהיה משיא את בנו ורגילין לאכול בסעודת הנשואין: **רבי אליעזר מסיר וחכמים אוסרין**. משום דנקט צבי טובא דהר דהר ותנא דבכולהו ר' אליעזר מתיר וחכמים אוסרין: **ג' מאי טעמא דרבי אליעזר**. דאילו רבנן מסתבר טעמייהו כדכתיבנא במתני': **כי מסו כל האנשים המבקשים את נפשך**. אף על גב דיתרו השציע למשה כדמכזב ויואל משה לשצת את האיש ויתן לו את כפורה [שמות ב] אפילו הכי משה רבינו לא היה נשבע אלא מתוך שהיה ירא מדתן ואזכרם ולפיכך פתח לו הקב"ה כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך: **ורבנן מאי טעמייהו**. מאי עבדי צהאי קרא: **קסברי הנהו מי מסו**. במתיה: **כל מקום שנא' נזים ונזבים אינן אלא דתן ואזכרם**. נזים שני אנשים עזרים נזים (שמות ב) נזבים כדמכזב (שס ה) ויפגעו את משה ואת אהרן נזבים לקראתם ולא ידעינן מאן ניניהו אלמא אותן אנשים שהיו נזים שהלשינו למשה דתן ואזכרם היו והם עצמם היו צעדת קרח ושמע מינה דלא מתו: **אלא אמר ריש לקיש שירדו מנכסיהם**. והכי מפרשי ליה רבנן להאי קרא דכי מתו: **ארבעה חשובים כמת**. כבר פרשתי בפ"ק (דף ז: ד"ה שגא') מנלן דירדו מנכסיהם טפי מחד מהנך ארבעה: **ירושלמי** [ע"י פ"ט ה"ד] ועוני לאו נולד הוא אמר רבי זעירא העניות מלויה ותהות לאו נולד הוא אמר רבי אילא התהות מלויה:

תניא

אנשים עזרים נזים היו דתן ואזכרם וכן (שמות ה) ויפגעו את משה ואהרן נזבים כלומר הנזבים פגעו במשה ואהרן והם היו דתן ואזכרם אלמלא לא מתו: אלא בראבדר ריש לקיש שירדו מנכסיהם. וכיון דעניים הם לא היו יכולין להזיק שאין דבריהם נשמעין ועניות לאו נולד הוא דשפית: עני ומצורע וכו' שאין לו בנים. והנהו לא הוו מלועדים דאס מפרשי ליה רבנן להאי קרא דכי מתו: **ארבעה חשובים כמת**. כבר פרשתי בפ"ק (דף ז: ד"ה שגא') מנלן דירדו מנכסיהם טפי מחד מהנך ארבעה: **ירושלמי** [ע"י פ"ט ה"ד] ועוני לאו נולד הוא אמר רבי זעירא העניות מלויה ותהות לאו נולד הוא אמר רבי אילא התהות מלויה:

מסורת הש"ס

רש"י

(א) ע"ז ה. ע"ש [לעיל ז:], (ב) [במדבר ג], (ג) [דף סה-], (ד) [פי' המשנה שיען לע"ה],

תורה אור השלם

- ↑ ויאמר ה' אל משה במדן לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך: שמות ד יט
- ↑ ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל בצוהתה ותאמר אל יעקב הקה לי בנים ואם אין מותא אנכי: בראשית ל א
- ↑ אל קא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצו בשרו: במדבר יב יב
- ↑ במחשבים הושיבני כמותי עולם: איכה ג ו

מוסף רש"י

שירדו מנכסיהן. כשגדר לרבנן, והיו מדר בטעות, ולר' אליעזר ירדו אחר שגדר ופותחין בטול (ראמ"ה בשטוח).

פירוש הרא"ש

בשלמא לאביי דאמר א"כ אין נדרים נתרין יפה. והיינו נמי טעמא דחכמים בכבוד אצוי ואמו: הני נמי כיון דאחוצפיה אחוצפיה. דכיון שהחניף פניו להליר אצוי ואמו ג"כ בשעת הברה נמי אס אין לו חרטה גמורה יחנף פניו ויאמר שלא היה ממת בשביל כבודם: **הכא אמאי פותחין**. הכי נמי איכא למיחש שיפתח לעצמו ומשני כיון דשאר נדרים אין פותחין בכבוד אצוי ואמו לא אחי למטעי שגדר אחר כריך ללא לפני חכם גם בזה ילך לפני חכם: מ"ש דר' אליעזר. דמסתבר טעמייהו דרבנן דפתחת טול לא הוי חרטה מעיקרא: כי מתו כל האנשים. משה מדר לשצת במדן ושלא לשזו למלרים ופתח לו הקב"ה פתח שאס היה יודע שמתו שגאלי לא היה נולד ואע"פ שגדר ליתרו חמיו מכל מקום עיקר הנדר היה משום דנללא הכי לא הוי רשאי לשזו למלרים מפני שגאלי: קסברי. הנהו מי מתו: כל במקום שנאמר נצים נזבים אינם אלא דתן ואבירם. שכן מצינו בהם (במדבר כו) אשר הלו וכתבי (שם טו) ילאו נזבים הלכך שני

ונפקא מיניה למצעי עליהו רחמי:

עשירים היו היו יכולין להזיק למשה אע"ג דמלועדים היו ועוד דאס כן היו משולחין מן הממנה וסומין לא היו דמכזב (במדבר טו) העיני האנשים הם מנקר וצנים היו להם דמכזב הם וצניהם [ז'] ושהיה וצניהם והיינו קרא פרשת קרח

ט"ז פסוק כ"ין] אלא על כדמך עניים היו: